



Noções de direito

Profa. Dra. Solange Montanher Rosolen

Email: smrosolen@uem.br

Direito Objetivo

Representa o conjunto das normas que regem as relações estabelecidas em sociedade, com o fim de garantir interesses do ser humano.

Direito subjetivo

Faculdade do indivíduo de pleitear ao Estado qualquer direito que considere seu, objetivando realizar seus interesses tutelados pelo ordenamento jurídico.

Direito Público é aquele que regula relações em que o Estado é parte, regendo a organização e atividade do Estado considerado em si mesmo, em relação com outro Estado e em suas relações com particulares, quando procede em razão de seu poder soberano e atua na tutela do bem coletivo.

Direito Privado é o que disciplina relações entre particulares, nas quais predomina, de modo imediato, o interesse de ordem privada.

Direito - ciência que estuda o conjunto de normas e o seu resultado jurisprudencial.

Sistemas jurídicos ocidentais

- Direito codificado (civil law) e direito consuetudinário (common law).
- Direito codificado - leis escritas. É o sistema adotado pelo Brasil, motivo pelo qual existem várias leis, alguns conjuntos formando a própria Constituição Federal, bem como o Código Civil, o Código Penal, o Código Tributário Nacional etc.
- Direito consuetudinário - costumes. É o sistema utilizado por vários países anglo-saxões, como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Austrália etc.

A moral é um conjunto de valores (ideal de comportamento individual), existentes em determinado grupo, observado em certa época.

Direito não se confunde com a Moral.

Direito - caráter regulador e compulsório das relações sociais.

Moral - norteador do comportamento humano. Pode ser fundamento para a criação das leis. Contudo, nem todos os comportamentos humanos, tidos por imorais são necessariamente ilegais.

O legislador escolhe determinadas condutas humanas, tidas por imorais, para alçar à condição de norma jurídica, proibindo-as e até sancionando-as.

Ética é um conjunto de princípios morais e valorativos, condizentes com determinado grupo, que visa a estudar a conduta humana. Há comportamentos éticos disciplinados juridicamente (como o Código de Ética do advogado ou do médico, o Código de Ética e Conduta Profissional da Sociedade Brasileira de Computação (SBC))

Fontes do Direito - origem do Direito

Poder ser Material ou Formal.

Fontes materiais: Por fontes materiais ou genéticas entendemos os fatores que criam o direito (Executivo, Legislativo, Judiciário, etc...), dando origem aos dispositivos válidos. São fontes materiais todas as autoridades, pessoas, grupos e situações que influenciam a criação do direito em determinada sociedade

Fontes do Direito

Fontes Formais

Meios de expressão do Direito, as formas pelas quais as normas jurídicas se exteriorizam, tornam-se conhecidas.

Escritas

Lei

Jurisprudência

Doutrina

Não escritas

Costume

Analogia

Princípios

Gerais do

Direito

Equidade

Lei

- A lei é um comando geral e abstrato porque pretende regular um número indeterminado de atos, situações e casos, de modo abstrato, no plano do dever ser.
- leis complementares (normas que complementam, explicando e detalhando, alguns temas constantes da Constituição Federal),
- leis ordinárias (normas mais comuns para regular os diversos ramos do Direito),
- leis delegadas (normas que permitem ao Presidente da República disciplinar determinado assunto),
- medidas provisórias (são normas editadas pelo Presidente da República, que precisam ser confirmadas pelo Legislativo),
- decretos legislativos (normas que regulam assuntos de competência exclusiva do Congresso, como ratificar tratado internacional) e

Doutrina

A lição dos especialistas em Direito, que estudam profundamente determinado ramo científico, fornecendo a sua opinião a respeito de leis e demais institutos jurídicos.

Chama-se jurista o especialista em certo tema jurídico.

Jurisprudência

Conjunto das decisões proferidas pelos tribunais (órgãos colegiados do Poder Judiciário).

Tribunais estaduais ou tribunais regionais, de tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal.

Essas decisões, quando se tornam reiteradas em determinado tema, terminam por gerar uma fonte de expressão do direito.

Analogia

Compõe uma fonte formal do Direito, pois serve para completar lacunas, em formato de integração da lei.

Processo de análise do sentido da norma jurídica, valendo-se de elementos fornecidos pela própria norma, por meio da semelhança.

Princípios gerais de Direito

Constituem postulados gerais, que preenchem o conjunto do ordenamento jurídico, valendo para todos os seus ramos. Espelham as bases da justiça, servindo para interpretar as normas. Ilustrando, mesmo não estando escrito em lei, pode-se enunciar que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. É um princípio geral de Direito, que pode ser utilizado pelo juiz para decidir um caso concreto.

Equidade

Significa senso de justiça.

Dependente da noção que cada pessoa faz do que é justo.

Acima disso, pode-se voltar ao próprio conceito de justiça, finalidade maior do Poder Judiciário.

Direitos Humanos

Direitos humanos

- Fundamentação dos “Novos” Direitos
- Os novos direitos emergem da necessidade humana e de contextos históricos.
- Não seguem uma lógica de substituição (gerações), mas de acréscimo e complementaridade.
- Cinco Dimensões dos direito Humanos

Primeira dimensão

- Direitos civis e políticos: liberdade, igualdade, propriedade, segurança.
- Surgem nos séculos XVIII e XIX com as revoluções americana e francesa.
- Fundamentação liberal-individualista.

Segunda Dimensão

- Direitos sociais, económicos e culturais: saúde, educação, trabalho.
- Associados ao Estado do Bem-Estar Social.
- Reforçados por constituições do início do século XX.

Terceira dimensão

- Direitos metaindividuais: meio ambiente, consumidor, paz, comunicação.
- Difusos e coletivos, vinculados a grupos e categorias sociais.
- Exigem proteção jurídica ampliada.

Quarta Dimensão

- Bioética e biotecnologia: eutanásia, engenharia genética, clonagem.
- Envolvem questões complexas e polêmicas.
- Necessitam regulamentação ética e jurídica global.

Quinta Dimensão

- Direitos no ciberespaço: privacidade digital, crimes virtuais, internet.
- Ligados à realidade virtual e tecnologias da informação
- Demandam novas regulações civis e penais.

- O ciberespaço era visto como livre de controle estatal, como expresso na Declaração de Independência do Ciberespaço (1996).
- Com o tempo, surgiu a noção de interdependência entre governos e o ambiente digital (Declaração de Interdependência do Ciberespaço, 2013).
- Diversas iniciativas estabeleceram diretrizes para os direitos digitais:
 - Carta de Direitos Humanos e Princípios para a Internet (2013)
 - Declaração Africana sobre Direitos e Liberdades na Internet (2014)
 - Declaração Italiana dos Direitos Digitais (2015)
 - Contrato para a Web, proposto por Tim Berners-Lee (2019)

10 Direitos e Princípios da Internet da Coalizão IRP

1. Universalidade e Igualdade
2. Direitos e Justiça Social
3. Acessibilidade
4. Expressão e Associação
5. Privacidade e Proteção de Dados
6. Vida, Liberdade e Segurança
7. Diversidade
8. Igualdade
9. Padrões e Regulamento
10. Governança

ONU e Direitos Humanos Digitais

- A ONU reconhece que a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH -1948) é aplicável ao ambiente online.
- Insuficiência das normas tradicionais frente aos novos desafios digitais.
- Documentos importantes:
 - Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos (2011)
 - Relatórios sobre Liberdade de Expressão e Privacidade
 - Resolução sobre IA e Direitos Humanos (2023)
 - Princípios Globais para Integridade da Informação (2024)
- Falta de consenso internacional.

Exemplos de Cartas Nacionais e Internacionais

- Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital (2021): reconhece direitos tradicionais e novos digitais.
- Carta Espanhola de Direitos Digitais (2022): foca na adaptação de direitos existentes.
- Declaração Europeia para a Década Digital (2023): promove novos direitos como inclusão digital e identidade digital.
- Nos EUA não existe uma lei federal de proteção de dados e cada estado aplica sua regulamentação própria.

Legislação Brasileira

- Marco Civil da Internet (2014): princípios gerais da internet.
- Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – 2018): regulamenta o tratamento de dados pessoais.
- Emenda Constitucional 115/2022: reconhece a proteção de dados como direito fundamental

Exemplos de direitos digitais

Acesso universal e igualitário
Liberdade de expressão, informação e comunicação
Privacidade e proteção de dados
Direito ao anonimato
Direito ao esquecimento
Proteção do menor
Propriedade intelectual

Direitos Constitucionais e a Internet

1. PRIVACIDADE

2. SIGILO DA CORRESPONDÊNCIA, DA COMUNICAÇÃO E DOS DADOS

3. LIBERDADE DE EXPRESSÃO

4. VIOLAÇÃO DA PRIVACIDADE

4.1 Conflito e harmonização de direitos fundamentais

4.2 Proteção jurídica

5. A PROTEÇÃO DE DADOS ENQUANTO DIREITO FUNDAMENTAL NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

6. DIREITO AO ESQUECIMENTO E HERANÇA DIGITAL

1. PRIVACIDADE

- CF - Art. 5º, X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
- Privacidade é o conjunto de informações acerca de um indivíduo, que pode decidir mantê-las sob o seu controle ou se quiser pode comunicar a outros.
- A privacidade está relacionada ao que é privado, de conhecimento restrito, ao contrário do público, que é de conhecimento geral.
- A violação da privacidade dá à vítima o direito de buscar a reparação do dano junto ao agente causador, que, demonstrado o dano e nexos causal, responderá, patrimonialmente, pelo ato praticado.
- A lesão à vida privada pode ser de ordem patrimonial ou moral, sendo assegurada à vítima uma indenização proporcional ao dano causado

2. SIGILO DA CORRESPONDÊNCIA, DA COMUNICAÇÃO E DOS DADOS

- CF art. 5, XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;
- O direito ao sigilo da correspondência, da comunicação e dos dados está relacionado a sua inviolabilidade.
- Tal inviolabilidade está diretamente ligada ao direito à privacidade, pois este alberga a proteção dos dados e fatos privados de uma pessoa.
- A correspondência, a comunicação e os dados das pessoas são invioláveis. Isso quer dizer que ninguém pode ter acesso ao seu conteúdo, romper seu sigilo.
- O conteúdo deve ficar restrito àquele que emite e àquele que recebe.

3. LIBERDADE DE EXPRESSÃO

- CF, art. 5 IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.
- o exercício da liberdade de expressão pode trazer algum prejuízo para a privacidade.
- a preservação da privacidade pode trazer perdas à liberdade de expressão, uma vez que pode haver censura.
- Caso EUA:
- A Suprema Corte americana declarou inconstitucional lei de 1996, Communications Decency Act (proibia a divulgação de material obsceno e indecente).
- A decisão considerou que a internet não tem as mesmas características invasoras da televisão e do rádio, pois requer uma série de atos dos usuários para se ter o acesso.

4. VIOLAÇÃO DA PRIVACIDADE

- Considerando-se que o e-mail é uma espécie de correspondência, apesar da forma eletrônica, ele teria, antes de tudo, a mesma natureza jurídica da correspondência convencional.
- Por sua vez, o envio indiscriminado de mensagens – spams (a partir da captação dos dados pelos cookies e sua comercialização) à caixa de correio de uma determinada pessoa – pode ser considerado violação do direito à privacidade.
- Da mesma maneira, a clandestina captação de dados dos usuários, pessoas físicas e jurídicas, bem como o tráfico desses dados, pode configurar violação do sigilo de dados.
- Tornam-se, então, evidentes as implicações jurídicas geradas por esse fato, tendo em vista que podem provocar danos às pessoas na medida em que se tem a privacidade invadida.

4.1 Conflito e harmonização de direitos fundamentais

- Os direitos assegurados constitucionalmente podem entrar em conflito. O exercício de um pode prejudicar a proteção de outro. Ex.: Liberdade de expressão X Privacidade.
- Inexistência de norma brasileira que discipline a questão.
- É preciso uma ponderação sobre relativizar estes direitos constitucionais: liberdade de expressão, sigilo da correspondência, direito à privacidade e ao sigilo de dados.
- Critério de harmonização, consistente na coordenação dos princípios em tensão, com o objetivo de evitar o total sacrifício de um deles.
- Ao analisar os direitos em conflito, o julgador deve seguir o critério da razoabilidade, devendo estar atento às transformações nas relações sociais em vista da internet, avaliando a atividade desenvolvida com seus riscos e benefícios.
- Jurisprudência: assegurar o interesse coletivo sobre o interesse individual.

4.2 Proteção jurídica

- EUA: lei é Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act. (CAN-SPAM) - 2004. Ela substitui algumas, mas não todos os tipos de leis anti-spam aprovadas por estados individuais.
- União Europeia: A Diretiva sobre Privacidade e Comunicações Eletrônicas (PECD) de 2002 exige consentimento prévio para comunicações comerciais não solicitadas, e o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (GDPR) de 2018 reforça a necessidade de consentimento explícito para tratamento de dados pessoais, incluindo endereços de e-mail.
- **Brasil**
- **Marco Civil da Internet: Lei 12.965/2014:** estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, incluindo a liberdade de expressão, a neutralidade da rede e a proteção de dados pessoais.

4.2 Proteção jurídica

- **Brasil**
- **PL 2630/2020 (Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet):** busca estabelecer regras para a transparência de redes sociais e serviços de mensagens, com foco na responsabilidade dos provedores no combate à desinformação e na transparência em relação a conteúdos patrocinados.
- **PL 4557/2024:** propõe reorganizar a governança da internet, fortalecendo a supervisão e regulamentação das atividades de registro e manutenção de domínios, visando garantir a transparência e eficiência na gestão da internet.
- **PL 1845/2024:** Propõe alterações no artigo 5º do Marco Civil da Internet, com o objetivo de adaptar a lei às novas tecnologias e desafios da internet

5. A PROTEÇÃO DE DADOS ENQUANTO DIREITO FUNDAMENTAL NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

- Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 115/2022, a proteção de dados pessoais foi elevada ao status de direito fundamental.
- incluído o **inciso LXXIX no art. 5º**, assegurando expressamente o direito à proteção de dados, inclusive nos meios digitais.
- **Art. 21, XXVI** – Estabelecer que compete exclusivamente à União organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais
- **Art. 22, XXX** – Atribuir à União a competência privativa para legislar sobre proteção de dados, evitando conflitos normativos entre entes federativos e garantindo segurança jurídica.

6. DIREITO AO ESQUECIMENTO E HERANÇA DIGITAL

Direito ao Esquecimento

- Refere-se ao direito de uma pessoa solicitar a exclusão de informações a seu respeito de bancos de dados, especialmente na internet.
- Conflito com o direito à informação, à liberdade de imprensa e à manifestação do pensamento.
- STF decidiu que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição, quando se trata da divulgação de fatos verídicos e lícitos. Excessos devem ser analisados caso a caso.
- Pessoa pública (como políticos e artistas) não goza, em regra, desse direito em relação a informações verdadeiras.
- Para pessoas não públicas, o direito ao esquecimento pode ser aplicado desde que haja equilíbrio entre os direitos constitucionais envolvidos.

6. DIREITO AO ESQUECIMENTO E HERANÇA DIGITAL

Herança Digital

- A herança, conforme o Código Civil, é a transmissão de bens e direitos do falecido aos herdeiros.
- Há debate sobre a herança digital, que pode envolver conteúdos com valor patrimonial (vídeos, patentes, músicas) e sem valor econômico (mensagens, fotos pessoais).
- Conteúdos com valor econômico podem ser herdados. Já os sem valor patrimonial levantam questões éticas e jurídicas sobre memória, autodeterminação informativa e privacidade do falecido.
- O Projeto de Lei nº 4.099/2012 busca regulamentar a questão, propondo que todos os conteúdos digitais do falecido sejam transmitidos aos herdeiros.

A PROTEÇÃO DE DADOS ENQUANTO DIREITO FUNDAMENTAL

Medida Provisória 954/20 obrigava as empresas de telefonia a disponibilizarem ao IBGE dados como nome, números de telefone e endereços dos usuários, pessoas físicas e jurídicas "com o objetivo de realizar entrevistas em caráter não presencial no âmbito de pesquisas domiciliares".

No julgamento da ADIn 6393, a ministra Rosa Weber destacou que "a MP 954/20 não apresenta mecanismo técnico ou administrativo apto a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, vazamentos acidentais ou utilização indevida" e "Não se subestima a gravidade do cenário de urgência decorrente da crise sanitária nem a necessidade de formulação de políticas públicas que demandam dados específicos para o desenho dos diversos quadros de enfrentamento. O seu combate, todavia, não pode legitimar o atropelo de garantias fundamentais consagradas na Constituição".

Ministro Luiz Fux, proteção de dados diante vazamentos e fake news concluiu que "a proteção de dados pessoais e autodeterminação informativa são direitos fundamentais autônomos extraídos da garantia da inviolabilidade da intimidade e da vida privada e, conseqüentemente, do princípio da dignidade da pessoa humana".

DIREITO AO ESQUECIMENTO

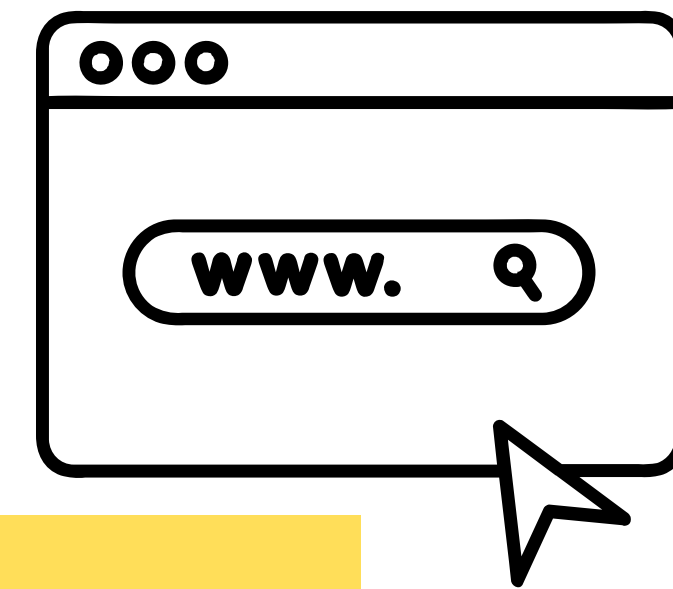
Em 11 de fevereiro de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por maioria, que o chamado "direito ao esquecimento" é incompatível com a Constituição Federal. A decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1010606, com repercussão geral reconhecida, envolvendo familiares de Aída Curi, vítima de um crime de grande repercussão nos anos 1950. Eles buscavam reparação pela reconstituição do caso, em 2004, no programa “Linha Direta”, da TV Globo, sem sua autorização.

O STF estabeleceu a seguinte tese:

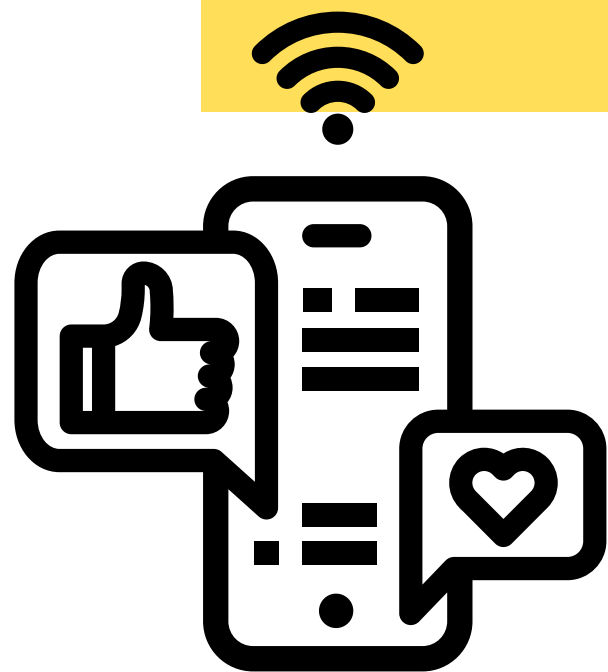
“É incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e lícitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social – analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível.”

HERANÇA DIGITAL

A herança digital no Brasil é um tema em evolução, com a lei ainda a ajustar a realidade da era digital. O STF (Supremo Tribunal Federal) ainda não tem decisões específicas sobre o assunto, mas as discussões e projetos de lei no Congresso Nacional apontam para a inclusão de bens digitais na herança



Marco Civil da Internet – Lei n. 12.965, de 23 de Abril de 2014



Marco Civil da Internet

- Liberdade de Expressão
- Proteção da Privacidade
- Princípio da Neutralidade

Liberdade de expressão

- O usuário da internet pode se expressar escrevendo e postando o que bem entender, sendo que o **conteúdo somente pode ser removido pelo provedor mediante ordem judicial**.
- Nos casos de imagens (fotos e vídeos) com conteúdo **pornográfico**, os interessados envolvidos nas cenas podem **exigir a retirada do conteúdo** no provedor mediante **notificação própria ou de seu procurador**, **não sendo**, neste caso, **necessária ordem judicial**.
- Obviamente que o exercício da liberdade de expressão não impede de o prejudicado **pleitear indenização** com o internauta ofensor se a manifestação deste **causar dano de ordem moral e/ou patrimonial** (ficando o provedor livre de responsabilidade, via de regra).

Proteção da Privacidade

- Inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem da pessoa,
- **A lei garante o sigilo dos dados pessoais do usuário, do que ele acessa na rede e do conteúdo de suas comunicações.**
- Assim, **não é permitido monitorar ou fiscalizar os pacotes de dados (conteúdos) transmitidos pelos usuários na internet, sendo que o acesso a esses dados necessita de ordem judicial.**

PRINCÍPIO DA NEUTRALIDADE

- O acesso à internet pelo usuário pode dar-se de forma livre para quaisquer fins: realizar pesquisas ou compras, estabelecer comunicações, como por e-mail, utilizar redes sociais em geral, jogar games, visualizar e postar textos, fotos e vídeos etc.
- **Não pode haver diferenciação em razão do uso realizado pelo internauta**, sendo possível apenas serem oferecidos pacotes com valores diversos para fins da velocidade na navegação.
- O responsável pela transmissão, comutação (interligação) ou roteamento (encaminhamento) tem o dever de **tratar de forma isonômica** quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação (MCI, art. 9º, caput).
- O Decreto nº 8.771/2016 estabelece que a discriminação ou degradação são permitidas em casos específicos, como requisitos técnicos para a prestação adequada dos serviços e aplicações, ou priorização de serviços de emergência.

O Marco Civil da Internet tem como fundamento principal a liberdade de expressão, além de outros pilares como:

- Reconhecimento da escala mundial da rede;
- Defesa dos direitos humanos;
- Desenvolvimento da personalidade e exercício da cidadania digital;
- Pluralidade, diversidade, abertura e colaboração;
- Livre iniciativa, concorrência e defesa do consumidor;
- Finalidade social da rede.

Entre os princípios jurídicos que orientam o uso da internet no Brasil, destacam-se:

- Garantia da liberdade de expressão e manifestação de pensamento;
- Proteção da privacidade e dos dados pessoais;
- Neutralidade da rede (tratamento isonômico dos dados);
- Segurança, estabilidade e funcionalidade da rede;
- Responsabilização dos agentes conforme suas atividades;
- Participação colaborativa dos usuários;
- Liberdade de modelos de negócios, desde que respeitem os demais princípios legais.

Os objetivos do Marco Civil incluem:

- Garantia do acesso universal à internet;
- Acesso à informação, conhecimento e participação cultural e política;
- Estímulo à inovação e ao uso de padrões tecnológicos abertos.

Quanto aos direitos dos usuários, a internet passa a ser considerada essencial à cidadania. São assegurados:

- Proteção à privacidade, intimidade e dados pessoais;
- Sigilo das comunicações, salvo por ordem judicial;
- Garantia da conexão contratada e proibição de suspensão, salvo por débito relacionado;
- Transparência nos contratos de serviço e práticas de rede;
- Direito à exclusão de dados ao fim da relação com provedores (salvo exceções legais);
- Políticas de uso claras, acessibilidade digital e aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações online.

Direitos dos Usuários e Proteção de Dados

1. Coleta e uso de dados pessoais (Art. 7º):

- O usuário tem direito à informação clara e completa sobre a coleta, uso, armazenamento e tratamento de seus dados.
- O uso dos dados deve ter finalidade legítima, estar previsto em contrato ou termos de uso e não ser proibido por lei.
- O consentimento do usuário deve ser expresso e destacado nas cláusulas contratuais — embora a lei não exija que seja prévio, o que é criticado por abrir brechas para consentimento posterior e menos transparente.
- A cessão ou comercialização de dados a terceiros (inclusive registros de conexão e de acesso) depende de consentimento livre, expresso e informado, independente de ser gratuita ou onerosa.

Direitos dos Usuários e Proteção de Dados

2. Sistema de consentimento:

- O opt-in exige o consentimento explícito do usuário antes da coleta de dados, enquanto o opt-out pressupõe o consentimento até que seja revogado.
- O Brasil adota o modelo opt-in, como Europa e Argentina: os dados só podem ser utilizados com autorização expressa. Ao contrário, países como os EUA seguem o sistema opt-out

3. Relação com o Código de Defesa do Consumidor (CDC):

- Quando houver relação de consumo, aplicam-se também as normas do CDC.

Cláusulas que violem a privacidade ou liberdade de expressão são nulas de pleno direito, assim como aquelas que não preveem foro brasileiro para resolução de conflitos nos serviços prestados no Brasil.

4. Neutralidade da rede (Art. 9º):

- É vedado o bloqueio, monitoramento, filtragem ou análise de pacotes de dados na provisão da conexão, transmissão, roteamento ou comutação, garantindo a neutralidade da rede.

Direitos dos Usuários e Proteção de Dados

5. Proteção de registros, dados e comunicações (Arts. 10 a 12):

- A guarda e disponibilização de registros e conteúdo de comunicações privadas somente poderão ocorrer com ordem judicial, respeitando os direitos à intimidade, honra, imagem e vida privada.
- As regras se aplicam sempre que qualquer operação (coleta, armazenamento, guarda ou tratamento) ocorrer em território nacional, mesmo que o provedor tenha sede no exterior.

6. Sanções pelo descumprimento (Art. 12):

Em caso de violação das normas sobre proteção de dados e privacidade, os infratores podem sofrer sanções civis, penais e administrativas, incluindo:

- Advertência com prazo para correção;
- Multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil;
- Suspensão temporária ou proibição das atividades relacionadas ao tratamento de dados.

Responsabilidade dos Provedores

1. Responsabilidade Civil dos Provedores:

- Regra geral: A responsabilidade dos provedores não é objetiva, mas subjetiva, ou seja, só respondem civilmente se comprovada culpa, dano e nexo causal.
- Essa posição segue o art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e a própria Lei 12.965/2014 não impõe responsabilidade objetiva aos provedores.
- Ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações de consumo na internet, o Marco Civil, como lei especial, prevalece quanto à responsabilidade dos provedores.

2. Jurisprudência do STJ:

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que os provedores de conteúdo não têm dever de fiscalização prévia do que é publicado pelos usuários, o que reforça a responsabilidade subjetiva.

Responsabilidade dos Provedores

4. Provedores de Aplicações de Internet:

- Provedores de aplicações são empresas que fornecem serviços online, como redes sociais (Facebook, Instagram), mensageiros (WhatsApp), e-mails (Gmail), mecanismos de busca (Google) e serviços de hospedagem de sites.
- Devem guardar os registros de acesso às aplicações por 6 meses, sob sigilo, desde que sejam pessoas jurídicas que atuem empresarialmente (art. 15).
- Pessoas físicas ou entidades sem fins lucrativos estão dispensadas dessa obrigação, salvo ordem judicial específica e com prazo determinado (art. 15, § 1º).
- A entrega dos registros a autoridades depende de autorização judicial (art. 15, §§ 2º e 3º).

Responsabilidade dos Provedores

5. Responsabilidade por Conteúdo de Terceiros:

- Provedores de conexão (acesso à internet) não são responsáveis por danos causados por conteúdo de terceiros (art. 18).
- Provedores de aplicações de internet - art. 19 exige ordem judicial prévia e específica de exclusão de conteúdo para a responsabilização civil de provedores de internet, websites e gestores de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros.

Responsabilidade dos provedores

- O STF está analisando quatro processos que questionam a responsabilidade das plataformas digitais e a proteção das comunicações privadas.
- 1. Responsabilidade civil de plataformas (RE 1037396 – Tema 987) - O Facebook questiona decisão que o condenou a excluir um perfil falso e a pagar indenização por danos morais, argumentando que a exigência de ordem judicial prévia fere o direito à reparação de danos. O relator, ministro Dias Toffoli, votou pela inconstitucionalidade do artigo 19, defendendo que a exigência de ordem judicial prévia compromete a proteção de direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana.

Responsabilidade dos provedores

- 2. Remoção de conteúdo ofensivo sem decisão judicial (RE 1057258 – Tema 533)
- Neste caso, o Google questiona se é obrigado a remover conteúdo ofensivo sem ordem judicial. A empresa argumenta que tal obrigação configuraria censura prévia e seria tecnicamente inviável. O relator, ministro Luiz Fux, considera que, em determinadas situações, a remoção pode ser exigida sem decisão judicial, especialmente quando se trata de conteúdos manifestamente ilícitos .

Responsabilidade dos provedores

3. Quebra de sigilo em aplicativos de mensagens (ADPF 403 e ADI 5527)

As ações discutem a possibilidade de suspensão de serviços de mensagens, como o WhatsApp, pelo descumprimento de ordens judiciais que determinam a quebra de sigilo das comunicações. O ministro Edson Fachin, relator da ADPF 403, votou contra o bloqueio do aplicativo, argumentando que o sigilo das comunicações é uma garantia constitucional e que não é possível interpretar as normas do Marco Civil para permitir o acesso ao conteúdo de mensagens criptografadas de ponta a ponta . A ministra Rosa Weber, relatora da ADI 5527, acompanhou esse entendimento, reforçando que o conteúdo das comunicações privadas só pode ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, e unicamente para fins de investigação criminal ou instrução processual penal .

Responsabilidade dos Provedores

5. Responsabilidade por Conteúdo de Terceiros:

- **O STF pode decidir por:**
 - considerar o dispositivo plenamente constitucional e mantê-lo como está, preservando a lógica atual em que as plataformas só são responsabilizadas após decisão judicial;
 - declarar sua inconstitucionalidade total, o que permitiria responsabilização direta pelas plataformas mesmo sem ordem judicial prévia;
 - adotar uma interpretação parcial, criando exceções e novas regras para situações específicas.

RETIRADA DE CONTEÚDO (MENSAGENS, VÍDEOS E FOTOS). CENAS DE NUDEZ E SEXUAIS

Conteúdos íntimos (nudez ou atos sexuais):

- Nos casos de divulgação sem consentimento, o provedor tem responsabilidade subsidiária, ou seja, só responde se não remover o conteúdo após notificação direta do participante (sem necessidade de ordem judicial).
- A notificação deve ser específica e conter elementos que permitam identificar o material e comprovar a legitimidade do solicitante.
- Recomenda-se que essa notificação tenha comprovação de recebimento (ex: AR, cartório ou via judicial).
- Art. 21

RETIRADA DE CONTEÚDO (MENSAGENS, VÍDEOS E FOTOS). CENAS DE NUDEZ E SEXUAIS

- A responsabilidade civil pela divulgação de cenas íntimas na internet, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), varia de acordo com a finalidade da produção das imagens — se para fins não comerciais ou comerciais.
- Quando imagens íntimas são produzidas em contexto privado e divulgadas sem consentimento, a responsabilização do provedor de aplicações de internet pode ocorrer mediante simples notificação extrajudicial da vítima ou de seu representante legal.
- Para imagens íntimas produzidas com finalidade comercial, como ensaios fotográficos para revistas ou plataformas de conteúdo adulto, a responsabilização do provedor exige ordem judicial específica.

REQUERIMENTO JUDICIAL, NOTIFICAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E SEGREDO DE JUSTIÇA

1. Requisição judicial de registros:

- A Lei do Marco Civil da Internet (MCI) permite que uma pessoa interessada solicite judicialmente, de forma incidental ou autônoma, o acesso a registros de conexão ou acesso a aplicações de internet para servir como prova em processos judiciais (cíveis ou penais).
- Embora o art. 22 mencione apenas essas duas esferas, a aplicação pode se estender analogicamente a outras áreas, como trabalhista, eleitoral e marítima, apesar da omissão legal.

2. Requisitos da requisição:

Para que o juiz ordene a entrega dos registros, o pedido deve conter:

- Indícios de ocorrência de ilícito;
- Justificativa da utilidade dos dados para investigação ou produção de prova;
- Delimitação do período a que os registros se referem.

A ausência desses requisitos torna o pedido inadmissível.

REQUERIMENTO JUDICIAL, NOTIFICAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E SEGREDO DE JUSTIÇA

3. Ações em juizado especial:

- A vítima pode ajuizar ações em juizados especiais cíveis (pequenas causas) para buscar indenização por danos relacionados a conteúdos ofensivos ou à retirada indevida de conteúdo da internet.
- O juiz pode conceder antecipação de tutela, mesmo nesse tipo de juizado, desde que haja:
 - Prova inequívoca do fato;
 - Verossimilhança das alegações;
 - Fundado receio de dano grave ou difícil reparação;
 - Interesse coletivo na permanência do conteúdo online.

4. Sigilo e proteção da intimidade:

- O juiz pode decretar segredo de justiça, especialmente nos casos que envolvam pedidos de guarda de registros, visando proteger a privacidade, intimidade, honra e imagem dos envolvidos (art. 23 do MCI).

INCLUSÃO DIGITAL, CONTROLE PARENTAL E BOAS PRÁTICAS

1. Educação e cidadania digital (art. 26):

O Estado tem o dever constitucional de promover a educação em todos os níveis, incluindo capacitação para o uso seguro, consciente e responsável da internet, como ferramenta de cidadania, cultura e desenvolvimento tecnológico.

2. Inclusão e cultura digital (arts. 27 e 28):

As políticas públicas devem:

- Promover a inclusão digital;
- Reduzir desigualdades regionais no acesso e uso das tecnologias;
- Estimular a produção e circulação de conteúdo nacional;
- Definir metas, estratégias e planos regulares para o desenvolvimento da internet.

INCLUSÃO DIGITAL, CONTROLE PARENTAL E BOAS PRÁTICAS

3. Controle parental e proteção de menores (art. 29):

- Os pais têm o direito de limitar o uso da internet por seus filhos menores, por meio de softwares de controle parental.
- Essa vigilância não viola o direito à privacidade, pois decorre do poder familiar, que impõe aos pais deveres de cuidado, educação e proteção.
- Pais que se omitirem nesse controle podem perder o poder familiar, conforme o Código Civil.
- O poder público, provedores e sociedade civil devem promover a educação digital e informar sobre o uso adequado desses programas.

[Seu nome completo]
[Seu endereço completo]
[Seu e-mail]
[Seu telefone]

À

[Nome do Provedor de Aplicação ou Plataforma]
[Endereço ou e-mail do setor responsável – geralmente jurídico ou ouvidoria]

**NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA RETIRADA DE CONTEÚDO ÍNTIMO
– DIVULGAÇÃO NÃO CONSENTIDA**

Prezados,

Eu, [Nome completo], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], inscrito(a) no CPF sob o nº [XXX.XXX.XXX-XX], residente e domiciliado(a) à [endereço completo], venho, por meio desta, com fundamento no **art. 21 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet)**, requerer **a imediata remoção de conteúdo íntimo divulgado sem meu consentimento**, hospedado ou acessível por meio da plataforma sob responsabilidade de V.Sas.

Trata-se de conteúdo que expõe **[nudez / ato sexual de caráter privado]**, cuja publicação ocorreu sem minha autorização, violando direitos fundamentais à privacidade, honra, intimidade e imagem. O material pode ser acessado no(s) seguinte(s) link(s) ou localizações específicas na plataforma:

- **[Inserir link(s) ou descrever claramente onde o conteúdo está publicado]**

Declaro, sob as penas da lei, que sou a pessoa retratada no referido conteúdo, o qual foi divulgado sem meu consentimento.

Diante disso, **requero a exclusão do conteúdo de forma imediata**, nos termos do Marco Civil da Internet, ciente de que a continuidade da exposição poderá ensejar responsabilização civil da plataforma.

Solicito, ainda, resposta formal a esta notificação no prazo de até 48 horas, informando as providências adotadas.

Sem mais,
Atenciosamente,

[Seu nome completo]
[Assinatura, se for impressa]
[Data]